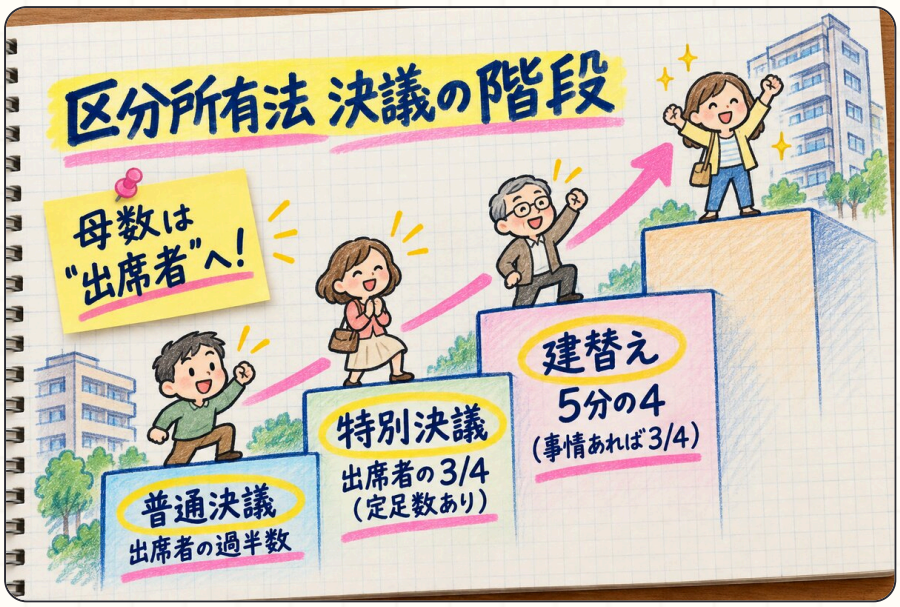
法改正① 区分所有法

宅建2026 直前チェック
重要度 ★★★★★



✎ 決議要件 早見表 ★★★★★

決議の種類	改正後の要件	ここを覚える
普通決議	**出席者**の過半数	欠席者は母数に入らない（委任状・議決権行使書は**出席**扱い）
特別決議	**定足数**（各過半数の出席）＋出席者の各3/4	共用部分の重大変更／規約の設定・変更・廃止
重大変更の緩和	出席者の各2/3	瑕疵による危険除去・バリアフリー化が目的のとき
大規模滅失の復旧	**定足数**＋出席者の各2/3	建物価格の1/2**超**が滅失したとき
建替え決議	全体の各4/5 （客観的事情あり→3/4）	**出席者基準ではない！** 事情＝耐震・防火不足、外壁剥落、配管腐食、バリアフリー不適合
マンション再生決議（新設）	原則 各4/5／事情あり3/4 政令指定災害の被災2/3	建物更新・一括売却・敷地売却・取壊しを多数決で選べる

✎ 所在等不明の区分所有者

- **裁判所の手続**を経て母数から除外できる
- 管理組合だけで除外は×

✎ 建替え決議後の賃貸借

- 終了請求から**6か月**で終了
- 賃借人へ**金銭補償**が必要／受けるまで明渡し拒否OK

✎ その他の改正

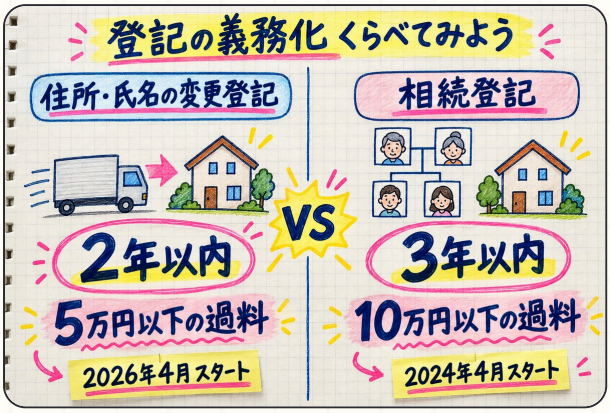
- 所有者不明・管理不全の専有部分／共用部分の管理制度
- 海外居住者の**国内管理人**制度
- 招集通知に**議案の要領**を記載
- 招集通知期間は規約で**1週間未満にできない**

> ⚠ **ひっかけ注意：**決議成立と**同時**に賃貸借が終わるわけではない

出典：宅建テラス「2026年 法改正まとめ」をもとに作成

法改正② 登記・業法・税

✎ 変更登記の義務化 ★★★★★



	変更登記	相続登記
期限	2年	3年
過料	5万円以下	10万円以下
施行	2026.4.1	2024.4.1

施行前の変更分は 2028年3月31日 までに申請

- **スマート変更登記**：登記官が職権で変更（義務は残る）
- **死亡の符号**：表示されても相続登記完了ではない
- **所有不動産記録証明**：2026.2.2開始・相続人も請求可

✎ 宅建業法まわり

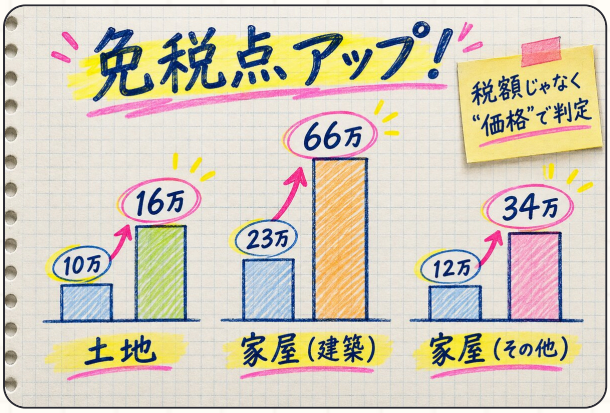
管理業者管理者方式の重説 ★★★★★

35条の説明事項に追加（2026.4.1〜）
売買・交換＝説明必要／貸借＝**不要**
理由：賃借人は管理組合の構成員ではないから

拘禁刑に一本化 ★★★☆☆

懲役・禁錮 → **拘禁刑**（2025.6.1〜）
「禁錮以上の刑」→「**拘禁刑以上の刑**」
欠格の「執行終了等から**5年**」は**変わらない**

✎ 税の改正 ★★★★★



不動産取得税 免税点	改正後
土地	10万 → 16万円未満
家屋（建築）	23万 → 66万円未満
家屋（その他）	12万 → 34万円未満

⚠ **ひっかけ注意**：判定は**税額**ではなく**価格**

⚠ **ひっかけ注意**：固定資産税の免税点UP（家屋30万等）は**2027年度〜**で別物

新築住宅の床面積	改正前	改正後
不動産取得税の特例	原則50〜240㎡ 戸建て以外の貸家は40㎡〜	種類を問わず40〜240㎡ ※東京23区の一部の地域は下限50㎡のまま
固定資産税1/2減額	原則50〜280㎡ 戸建て以外の貸家は40〜280㎡	40〜240㎡（120㎡分まで） 一般3年度／3階建て以上の中高層耐火5年度

✎ サッと確認（その他）

公正証書遺言 ★4

2025.10.1〜 Web嘱託・電子化OK
Web会議は条件付き／**証人2人・口授は今も必要**

民法（家族）★1

共同親権が可能に
財産分与 2年→5年

住宅金融支援機構 ★2

直接融資にマンション建物更新・除却資金を追加

法令上の制限 ★1：森林法・森林経営管理法・港湾法の改正で、35条重説の対象条文が変更（整理のみ）

出典：宅建テラス「2026年 法改正まとめ」をもとに作成

統計（令和8年対策）



語呂 「減少建築を横取り」 ＝ 建築着工は減少／土地取引件数は横ばい／それ以外は増加

✎ 数字はこれだけ

統計	数字	傾向
法人企業統計（令和6年度）	売上高 約58.2兆円（＋4.2%） 営業利益 約7.1兆円（＋12.9%）／経常利益 約7.9兆円（＋8.7%） 売上高経常利益率 13.6%	増加 2年連続 利益率は5年連続↑
建築着工統計（令和7年）	新設住宅 74万戸（−6.5%） 持家20.1万（−7.7%）・貸家32.4万（−5.0%）・分譲20.8万（−7.6%）	減少 3年連続 持家だけ4年連続
地価公示（令和8年3月）	全国・三大都市圏・地方圏 × 全用途・住宅地・商業地	すべて上昇 5年連続
宅建業者数（令和7年3月末）	13万2,291業者	増加 11年連続
土地取引件数（令和7年）	約130万件（売買による所有権移転登記）	ほぼ横ばい
宅地面積（令和5年）	住宅地・工業用地等 約199万ha	

✎ 一問一答（答えを隠して解こう）

① 住宅地の全国平均は下落に転じた ×
→ 5年連続で上昇

② 不動産業の売上高は9.6%減少 ×
→ 4.2%増加

③ 新設住宅着工は4.6%増加 ×
→ 6.5%減少（分譲も7.6%減）

④ 土地取引件数は130万件でほぼ横ばい ○
→ そのとおり

⑤ 宅建業者数は14万5,000超 ×
→ 13万2,291

⑥ 宅地は約341万haで大きく減少 ×
→ 約199万ha

出典：ゆーき大学「統計2026」p.1–4 をもとに作成